



Documentos Legales

Términos de uso, privacidad y descargo de responsabilidad de la plataforma de coordinación humanitaria.

1. **Términos y Condiciones de Uso**
2. **Aviso de Privacidad y Protección de Datos**
3. **Descargo de Responsabilidad y Limitación de Responsabilidad**

Aviso. Documentos modelo profesionales; **no constituyen asesoría legal.** Deben ser revisados y adaptados por un profesional del derecho competente en la jurisdicción aplicable, y completarse los campos entre corchetes, antes de su publicación.

Términos y Condiciones de Uso — UnidosXVenezuela

Documento modelo. Este texto es una base profesional pero **no constituye asesoría legal**. Debe ser revisado y adaptado por un profesional del derecho competente en la jurisdicción aplicable antes de su publicación. Completa los campos entre corchetes [].

Responsable: [NOMBRE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN / RESPONSABLE] **Plataforma:** UnidosXVenezuela — [dominio: unidosxvenezuela.com] **Última actualización / entrada en vigor:** [fecha] **Contacto:** [correo de contacto]

1. Objeto y aceptación

1.1. Estos Términos y Condiciones (los «**Términos**») regulan el acceso y uso de la plataforma web y móvil UnidosXVenezuela (la «**Plataforma**»), una herramienta **humanitaria y sin fines de lucro** para **coordinar equipos de respuesta** ante el terremoto de Venezuela y sus consecuencias.

1.2. Al registrarte o utilizar la Plataforma, declaras haber leído, entendido y **aceptado** estos Términos, el **Aviso de Privacidad y Protección de Datos** y el **Descargo de Responsabilidad**, que forman un solo cuerpo normativo. **Si no estás de acuerdo, no utilices la Plataforma.**

1.3. Si usas la Plataforma en nombre de una organización, declaras estar autorizado para obligarla a estos Términos.

2. Naturaleza del servicio

2.1. La Plataforma es una **herramienta de coordinación** (tareas, grupos, verificación de información, producción de contenido, logística de insumos y apoyo psicosocial). **No es un servicio de emergencia** ni de atención médica, psicológica, jurídica o financiera. Ante una emergencia o peligro inminente, comunícate con los **servicios oficiales de emergencia (911 en Venezuela)** y las autoridades competentes.

2.2. El proyecto se presta **de buena fe, con recursos limitados y carácter voluntario**. Puede modificarse, suspenderse o discontinuarse total o parcialmente en cualquier momento.

3. Definiciones

- **Usuario:** toda persona con una cuenta o que accede a la Plataforma.
- **Voluntario:** Usuario que colabora en la respuesta humanitaria.
- **Coordinación / Administración:** Usuarios con roles de gestión.
- **Contenido:** cualquier información, texto, imagen, archivo o dato cargado en la Plataforma.
- **Caso:** información sobre situaciones o personas afectadas registrada para su verificación o atención.
- **Datos Sensibles:** datos de salud, salud mental, ubicación, identidad de personas afectadas, personas desaparecidas y menores de edad, entre otros.

4. Elegibilidad, registro y cuenta

4.1. Para registrarte debes tener al menos **[edad mínima, p. ej. 18]** años (o **[16]** con autorización de tu representante legal, según [jurisdicción]).

4.2. Debes proporcionar información **veraz, exacta y actualizada**. Toda cuenta nueva queda **pendiente** hasta que la Coordinación la **verifique**; la verificación es **discrecional** y puede negarse o revocarse.

4.3. Eres responsable de la **confidencialidad de tus credenciales** y de toda actividad realizada desde tu cuenta. No compartas tu contraseña. Notifica de inmediato a [correo de contacto] cualquier uso no autorizado. Las contraseñas

temporales deben cambiarse al primer acceso.

4.4. Una persona no debe mantener múltiples cuentas sin autorización de la Coordinación.

5. Roles, permisos y responsabilidad

5.1. El acceso a las funciones e información depende del **rol** asignado por la Coordinación. Los roles pueden **modificarse o revocarse** en cualquier momento.

5.2. El uso de permisos elevados (coordinación, verificación, acceso a Datos Sensibles, apoyo psicosocial, datos de aliados) conlleva un **deber reforzado de diligencia, reserva y buena fe**. Utilizarás cada permiso **solo para los fines del proyecto** y en la medida estrictamente necesaria.

6. Uso aceptable

6.1. Te comprometes a usar la Plataforma **únicamente con fines humanitarios** propios del proyecto, conforme a la ley, la moral y el orden público.

6.2. **Queda prohibido**, de forma enunciativa y no limitativa:

- Usar la Plataforma para fines **ilícitos, comerciales, políticos, partidistas o publicitarios** ajenos al proyecto.
- **Divulgar, copiar, extraer, comercializar o tratar Datos Sensibles** o datos personales fuera del ámbito y la finalidad del proyecto.
- **Acosar, amenazar, discriminar, difamar** o dañar a cualquier persona.
- **Suplantar** identidades, falsear información o registrar Casos falsos.
- Realizar **extracción masiva** de datos (scraping), ingeniería inversa dirigida a vulnerar la seguridad, o introducir código malicioso.
- Intentar **acceder sin autorización** a cuentas, áreas, datos o sistemas.
- Vulnerar derechos de propiedad intelectual o de terceros.

6.3. El incumplimiento puede conllevar la **suspensión o eliminación** de la cuenta y las acciones legales que correspondan, sin perjuicio de otras responsabilidades.

7. Datos Sensibles y confidencialidad (deber reforzado)

7.1. La Plataforma trata información de **alta sensibilidad** (personas afectadas, desaparecidos, **menores, salud y salud mental**, ubicaciones). Todo Usuario con acceso a estos datos asume un **deber estricto de confidencialidad**.

7.2. Los Datos Sensibles se usarán **solo para lo estrictamente necesario** para la finalidad humanitaria, según el rol, y **nunca** se divulgarán, publicarán, fotografiarán, copiarán ni compartirán fuera de la Plataforma sin base legal y autorización expresa.

7.3. El **área de Apoyo Psicosocial** está sujeta a **confidencialidad reforzada** (equivalente al secreto profesional): su contenido solo es accesible al profesional asignado y a la coordinación psicosocial. Su divulgación indebida es una falta grave.

7.4. El deber de confidencialidad **subsiste** tras la baja de la cuenta o el fin de la colaboración.

8. Contenido del Usuario

8.1. Eres el **único responsable** del Contenido que cargas y declaras contar con los **derechos y consentimientos** necesarios, en especial cuando incluya datos de terceros.

8.2. Otorgas al proyecto una licencia **no exclusiva, gratuita y limitada** para alojar, mostrar y procesar dicho Contenido **con el único fin de operar la Plataforma y cumplir su misión humanitaria**.

8.3. El proyecto podrá **moderar, editar o eliminar** Contenido que infrinja estos Términos o la ley, sin que ello genere obligación de supervisión permanente.

9. Propiedad intelectual y software libre

9.1. El **software** de la Plataforma es de **código abierto** y se distribuye bajo la licencia **[AGPL-3.0]** (ver el archivo **LICENSE** del repositorio). Su uso, copia y modificación se rigen por dicha licencia.

9.2. Las **marcas, nombres y signos distintivos** del proyecto no se ceden por estos Términos y no podrán usarse sin autorización.

10. Servicios de terceros

La Plataforma se apoya en proveedores tecnológicos (p. ej. **Supabase, Vercel**, servicios de **correo** y de **mensajería/WhatsApp**). Su uso puede estar sujeto a los términos y políticas de dichos terceros. El proyecto **no controla ni responde** por servicios, contenidos o fallos de terceros.

11. Disponibilidad del servicio

La Plataforma se ofrece «**según disponibilidad**». No se garantiza continuidad, ausencia de errores ni conservación indefinida de la información. Podrán realizarse tareas de mantenimiento o suspensiones sin previo aviso.

12. Suspensión y terminación

12.1. El proyecto podrá **suspender o cancelar** cuentas que incumplan estos Términos o que puedan poner en riesgo a personas o datos.

12.2. Puedes solicitar la **baja** de tu cuenta escribiendo a [correo de contacto]. Ciertos registros podrán conservarse cuando exista base legal u obligación asociada a la finalidad humanitaria; los deberes de confidencialidad subsisten.

13. Descargo y limitación de responsabilidad

El uso de la Plataforma se rige además por el **Descargo de Responsabilidad** (ver **DESCARGO-DE-RESPONSABILIDAD.md**), que incluye, entre otros: la aclaración de que **no es un servicio de emergencia**, la ausencia de garantías sobre la veracidad de la información y la **limitación de responsabilidad** en la máxima medida permitida por la ley aplicable.

14. Indemnización

Mantendrás **indemne** al proyecto, sus organizadores, colaboradores y voluntarios frente a reclamaciones, daños o gastos derivados de tu **incumplimiento** de estos Términos, de la ley o de derechos de terceros.

15. Privacidad

El tratamiento de datos personales se rige por el **Aviso de Privacidad y Protección de Datos** (ver **PRIVACIDAD.md**), que forma parte de estos Términos.

16. Modificaciones

El proyecto podrá actualizar estos Términos. Los cambios relevantes se comunicarán por medios razonables. El **uso continuado** tras la actualización implica su aceptación.

17. Ley aplicable y controversias

Estos Términos se rigen por las leyes de **[jurisdicción: p. ej. la República Bolivariana de Venezuela]**. Las controversias se someterán a los tribunales competentes de **[localidad/jurisdicción]**, sin perjuicio de las normas imperativas de protección aplicables. Las partes procurarán una **solución de buena fe** antes de acudir a la vía judicial.

18. Disposiciones generales

- **Divisibilidad:** si una cláusula es declarada inválida, el resto permanece vigente.
- **Integridad:** estos Términos, junto con el Aviso de Privacidad y el Descargo, constituyen el acuerdo completo.
- **No renuncia:** la tolerancia ante un incumplimiento no implica renuncia.
- **Cesión:** no puedes ceder tu cuenta ni tus derechos sin autorización.

19. Contacto

Para cualquier consulta sobre estos Términos: **[correo de contacto]** — [NOMBRE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN].

Aviso de Privacidad y Protección de Datos — UnidosXVenezuela

Documento modelo. Base profesional que **no constituye asesoría legal**. Dado que se tratan **datos de categorías especiales** (salud, salud mental, menores, personas desaparecidas), debe ser revisado por un especialista en protección de datos y adaptado a la normativa aplicable. Completa los campos entre corchetes [].

Responsable del tratamiento: [NOMBRE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN] **Contacto de privacidad:** [correo de privacidad] **Última actualización:** [fecha]

1. Compromiso

UnidosXVenezuela trata datos personales con el **mínimo indispensable**, con fines **estrictamente humanitarios** y con especial cuidado por tratarse, en muchos casos, de información **sensible** de personas en situación de vulnerabilidad.

2. Datos que tratamos

- **De identificación y contacto:** nombre, correo electrónico y/o número de WhatsApp/teléfono, organización, foto de perfil.
- **De perfil y actividad:** rol, habilidades, grupos, tareas, horas de voluntariado, notificaciones y registros de auditoría.
- **Datos de categorías especiales / de personas afectadas (Casos):** información sobre personas afectadas o desaparecidas, **menores**, estado de **salud** y de **salud mental** (área de Apoyo Psicosocial), ubicaciones y contactos.

3. Finalidades

- Coordinar la respuesta humanitaria (tareas, grupos, logística de insumos).
- Verificar información y producir contenido de utilidad pública.
- Gestionar el voluntariado, la seguridad y la trazabilidad (auditoría).
- Prestar y coordinar **apoyo psicosocial** de forma confidencial.

4. Base de legitimación

Según el caso: **consentimiento** de la persona; **interés vital** de la persona afectada; **interés legítimo** y **misión humanitaria** de respuesta a una emergencia; y, cuando corresponda, el **cumplimiento de obligaciones legales**. El tratamiento se realiza conforme a la normativa de protección de datos aplicable en [jurisdicción].

5. Datos sensibles y de personas afectadas

5.1. Se aplican los principios de **minimización** (solo lo necesario), **finalidad** (solo para la respuesta humanitaria) y **confidencialidad reforzada**.

5.2. El acceso está **restringido por rol** mediante controles técnicos (seguridad a nivel de fila en la base de datos). La información del **área de Apoyo Psicosocial** solo es accesible al **profesional asignado** y a la **coordinación psicosocial**; ni siquiera la administración general accede a su contenido.

5.3. **Menores:** se tratará únicamente la información imprescindible y con las cautelas y autorizaciones que exija la ley.

6. Destinatarios y encargados del tratamiento

6.1. No **vendemos** datos personales. La información se comparte solo con Usuarios autorizados según su rol y con **proveedores tecnológicos** que actúan como **encargados del tratamiento** por cuenta del proyecto, entre ellos: **[Supabase]** (base de datos, autenticación y almacenamiento), **[Vercel]** (alojamiento) y proveedores de **correo/mensajería**.

6.2. Dichos proveedores pueden implicar **transferencias internacionales** de datos (p. ej. servidores fuera de [país]). Se procurará que existan garantías adecuadas conforme a la normativa aplicable.

7. Conservación

Los datos se conservan mientras sean necesarios para la finalidad humanitaria o mientras exista una obligación legal. Al eliminar una cuenta, ciertos registros pueden **anonimizarse** o conservarse cuando proceda; los deberes de confidencialidad subsisten.

8. Seguridad

Aplicamos medidas técnicas y organizativas **razonables**: control de acceso por rol, seguridad a nivel de fila (RLS), cifrado en tránsito (HTTPS), almacenamiento privado para archivos sensibles y registro de auditoría. **Ninguna medida es infalible**; no puede garantizarse una seguridad absoluta.

9. Derechos de las personas

9.1. Las personas pueden ejercer sus derechos de **acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación** (según la normativa aplicable) escribiendo a **[correo de privacidad]**.

9.2. **Personas afectadas (terceros)**: habilitamos un canal para solicitar la **corrección o eliminación** de información que les concierna a través de **[correo de privacidad]**. Atenderemos estas solicitudes con prioridad y de forma compatible con la finalidad humanitaria.

9.3. Si consideras que tus derechos no han sido atendidos, puedes acudir a la **autoridad de control competente** en [jurisdicción].

10. Almacenamiento en el dispositivo (cookies/sesión)

Se utiliza almacenamiento técnico imprescindible para la **autenticación** (mantener la sesión) y para recordar **preferencias** de la interfaz. No se emplea con fines publicitarios.

11. Cambios

Este Aviso puede actualizarse. Los cambios relevantes se comunicarán por medios razonables y regirán desde su publicación.

12. Contacto

Responsable: **[NOMBRE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN]** · Privacidad: **[correo de privacidad]**.

Descargo de Responsabilidad y Limitación de Responsabilidad — UnidosXVenezuela

Documento modelo. Base profesional que **no constituye asesoría legal**. Debe ser revisado y adaptado por un profesional del derecho antes de su publicación. Completa los campos entre corchetes [].

Plataforma: UnidosXVenezuela — [dominio] **Última actualización:** [fecha]

1. No es un servicio de emergencia

UnidosXVenezuela es una **herramienta de coordinación** humanitaria. **No es un servicio de emergencia, rescate, atención médica o intervención en crisis**, ni sustituye a los organismos oficiales. **Ante una emergencia o peligro inminente, comunícate de inmediato con los servicios oficiales (911 en Venezuela)** y con las autoridades competentes. La Plataforma **no garantiza** tiempos de respuesta, disponibilidad de personas ni la atención de ninguna solicitud.

2. No sustituye asesoría ni atención profesional

2.1. La información y las funciones de la Plataforma **no constituyen asesoría médica, psicológica, jurídica, financiera ni de ningún otro tipo profesional**.

2.2. El **apoyo psicosocial** ofrecido es **acompañamiento humano y contención de primeros auxilios psicológicos**, y **no reemplaza** el diagnóstico, tratamiento o intervención de profesionales de la salud mental. Ante riesgo vital o crisis, debe acudir a los servicios de emergencia y a atención profesional.

3. Información no garantizada

Los **Casos**, reportes y datos publicados por Usuarios **pueden ser incompletos, inexactos, no verificados o desactualizados**. El proyecto **no garantiza** la veracidad, exactitud, vigencia ni idoneidad de la información, aun cuando exista un proceso de verificación. **Cualquier decisión que tomes con base en la información de la Plataforma es bajo tu propia responsabilidad**.

4. Servicio «tal cual», sin garantías

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, la Plataforma se ofrece «**tal cual**» («as is») y «**según disponibilidad**», **sin garantías** de ningún tipo, expresas o implícitas, incluidas, sin limitación, las de **comerciabilidad, idoneidad para un fin, disponibilidad continua, seguridad absoluta o ausencia de errores**.

5. Actuación de los voluntarios

Los Voluntarios **actúan por su propia cuenta, criterio y responsabilidad**, cumpliendo la ley y las normas de seguridad. El proyecto **coordina** la colaboración pero **no dirige, supervisa de forma permanente ni garantiza** las acciones, omisiones o resultados de los Usuarios. Cada persona es responsable de su propia seguridad y de la de terceros durante las actividades.

6. Limitación de responsabilidad

6.1. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, **[NOMBRE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN]**, sus organizadores, colaboradores, coordinadores y voluntarios **no serán responsables** por daños **directos, indirectos,**

incidentales, especiales, punitivos o consecuentes (incluidos, sin limitación, lesiones, pérdidas, daño moral, pérdida de datos o de oportunidad) que deriven de:

- el **uso o la imposibilidad de uso** de la Plataforma;
- **decisiones o acciones** tomadas con base en la información de la Plataforma;
- la **conducta de otros Usuarios o de terceros**;
- **fallos técnicos, interrupciones, errores o pérdidas de información**;
- el tratamiento de datos por **proveedores tecnológicos** externos.

6.2. Nada en este descargo excluye o limita la responsabilidad que **no pueda excluirse legalmente** (p. ej. dolo o negligencia grave, o derechos imperativos de las personas).

7. Servicios y enlaces de terceros

La Plataforma puede integrar o enlazar servicios de terceros (p. ej. proveedores de alojamiento, base de datos, correo o mensajería). El proyecto **no controla ni responde** por dichos servicios, sus contenidos, disponibilidad o políticas.

8. Fuerza mayor

El proyecto no será responsable por incumplimientos o interrupciones debidos a causas **fuera de su control razonable** (desastres naturales, cortes de energía o de red, fallos de proveedores, actos de autoridad, conflictos, etc.).

9. Naturaleza voluntaria y sin fines de lucro

UnidosXVenezuela es un esfuerzo **voluntario, colaborativo y sin fines de lucro**, realizado de **buena fe** y con **recursos limitados**. No existe relación laboral, mercantil ni de garantía de servicio entre el proyecto y los Usuarios.

10. Aceptación

El uso de la Plataforma implica la **aceptación** de este Descargo, que forma parte de los **Términos y Condiciones** y del **Aviso de Privacidad**. Si no estás de acuerdo, no utilices la Plataforma.

Contacto: [correo de contacto] — [NOMBRE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN].